

의안번호	제 2024 - 3 호	심 의 사 항
심 의 년 월 일	2024.4.11.~4.16. (제17차)	

집합투자증권 투자매매·투자중개 투자광고
지침 일부개정(안)

내부통제위원회 심의 안건

제출자	준법감시담당관
-----	---------

집합투자증권 투자매매·투자중개 투자광고 지침 일부개정(안)

1. 의결주문

「집합투자증권 투자매매·투자중개 투자광고 지침」 일부개정(안)을 다음과 같이 심의·의결한다.

2. 개정이유

- 집합투자증권 관련 직원 및 관리자의 내부통제 적정 이행을 돕기 위해 관련 근거 법령(조항) 현행화, 금융투자협회 해당 규정에 맞춰 관련 내용 명확화, 법제처 용어 순화에 따른 정비, 별표와 별지 구분 및 기타 용어·표현 등을 정비하고자 함

3. 주요내용

가. 관련 근거 법령 현행화(제5조, 제10조, 제15조)

- 자본시장법, 개인정보보호법, 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 등 현행 또는 조문에 해당하는 법령명으로 수정

나. 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」에 맞춰 조문 내용 명확화(제4장, 제8조, 제10조, 제14조, 제16조, 제17조)

- ‘제4장 투자광고의 심의’를 해당하는 조문(제10조)의 앞으로 이기(移記), 광고물 심의 시 금투협회 통보 내용으로 누락된 ‘월별 사전 승인 내역’을 추가, 금투협 규정의 삭제 조항을 본 지침에서 삭제, 광고 재심의 관련 자율규제위원회는 금투협 주관 위원회이므로 이에 맞게 ‘협회’ 부기

다. 광고 심의 관련 통보 객체 명확화(제10조, 제12조, 제17조)

- 심의 결과가 통보되는 객체(사업부서) 명기, 광고심사 수수료 납부 주체(사업부서)에 맞게 ‘납부 요청 받을 시’로 수정

라. 광고 심사필 표기 주체의 명확화(제15조)

- 광고물 심사필(유효기간 등 포함) 관리 책임을 명확히 하기 위해 심사필 표기 주체로 본부(사업부서)·지방우정청·총괄우체국을 명기

마. 법제처 용어 순화 계획에 맞춰 정비(제8조, 제11조, 제18조, 별표 3, 별표 5, 별표 6)

- ‘병기’를 ‘함께 표기’로, ‘상기항’을 ‘제1항 및 제2항’으로, ‘지불’은 ‘지급’으로, ‘상기’는 ‘위’로, ‘공란’은 ‘빈칸’으로 수정

바. 별표와 별지를 구분(별표 1 내지 별표 10)

- 해당 조문에서 규정하기 곤란한 내용은 ‘별표’로, 제출하는 서식은 ‘별지’로 구분 정비(별표를 앞에, 별지를 뒤에 둠)

* 현행 별표 10은 별표 5로 변경하고, 현행 별표 5,6,7,8,9를 각각 별지 2,3,4,1,5 서식으로 변경

사. 그 밖의 용어 및 표현 정비(제13조, 별표 3 등)

- ‘영업점’을 ‘우체국’으로, ‘금융투자회사’를 ‘우정사업본부·지방우정청·우체국’으로 수정

4. 시행일자 : 2024. 5. 1.

우정사업본부 예규 제000호

집합투자증권 투자매매·투자중개 투자광고 지침 일부개정예규 안

집합투자증권 투자매매·투자중개 투자광고 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "(이하 "법"이라 한다) 제22조, 「금융소비자 보호에 관한 법률 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제18조"를 "제22조, 「금융소비자 보호에 관한 법률 시행령」 제18조"로, "우정사업본부(이하 "본부"라 한다)"를 "우정사업본부"로 한다.

제2조제1항 중 "본부"를 "우정사업본부(이하 "본부"라 한다)"로 하고, 같은 조 제2항제1호 중 "법 제19조제2항"을 "금융소비자 보호에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제19조제2항"으로 하며, 같은 항 제4호 중 "인터넷"을 "본부의 인터넷"으로 한다.

제4조제1항제1호 중 "영 제18조제1항제1호"를 "금융소비자보호에 관한 법률 시행령(이하 "영"이라 한다) 제18조제1항제1호"로 하고, 같은 항 제2호 중 "금융소비자보호 감독규정"을 "금융소비자보호에 관한 감독규정(이하 "금융소비자보호 감독규정"이라 한다)"으로 하며, 같은 조 제3항 중 "금융투자협회"를 "한국금융투자협회(이하 '협회'라 한다)"로, "특별한"을 "본부는 특별한"으로 한다.

제5조제5호 단서 중 "다만,"을 "다만, 자본시장"으로 한다.

제8조제1항제1호 중 "별표 4의"를 "별지 제1호 서식"으로, "이 장에서"를 "이 지침에서"로 하고, 같은 항 제2호 단서 및 같은 항 제5호 본문 중 "병기"를 각각 "함께 표기"로 한다.

제9조제3호 전단 중 "병기"를 "함께 표기"로 한다.

제10조 앞에 장 번호 및 제목을 다음과 같이 신설한다.

제4장 투자광고의 심의

제10조제1항제3호 본문 중 "「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제22조제1항"을 "「개인정보보호법」 제15조제2항"으로 하고, 같은 조 제2항 후단 중 "결과를"을 "심의결과를 사업부서에"로 하며, 같은 조 제3항 중 "별표 5의"를 "월별 사전승인 내역을 별지 제2호 서식"으로, "서식으로"를 "로"로 하고, 같은 조 제4항 본문 중 "별표 6의"를 "별지 제3호 서식"으로, "결과보고서" 서식"을 "결과보고서"로 하며, 같은 조 제5항 중 "협회에서"를 "협회가"로, "영업점"을 "우체국"으로, "결과 제출과"를 "결과와"로, "필요한 경우"를 "본부에"로 하고, 같은 조 제6항 중 "별표 7의"를 "별지 제4호 서식"으로, "통보서" 서식"을 "통보서"로 한다.

제11조제3항 중 "상기항"을 "제1항 및 제2항"으로 한다.

제12조제1항 각 호 외의 부분 전단 중 "투자광고계획신고서"를 "신고서"로, "심사결과를 별표 9의"를 "그 결과를 별지 제5호 서식"으로, "한다) 서식"을 "한다)"로, "통보하여야"를 "사업부서에 통보하여야"로 하고, 같은 항 제1호 중 "도달한"을 "준법감시인에 도달한"으로 하며, 같은 항 제3호 중 "금융투자 협회"를 "협회"로, "기간은 산입되지 않는다"를 "기간"으로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "투자광고"를 "준법감시인은 투자광고"로 한다.

제13조제2호가목 중 "판매회사·수탁회사·영업점"을 "판매회사·수탁회사

· 우체국"으로 한다.

제14조제1항제2호 및 제3호를 각각 제1호 및 제2호로 한다.

제15조제1항 각 호 외의 부분 중 "투자광고물"을 "본부(사업부서)·지방우정청·총괄우체국은 해당 투자광고물"로 하고, 같은 항 제1호 중 "별표 10"을 "별표 5"로 하며, 같은 항 제2호 중 "준법감시"를 "우정사업본부 준법감시"로 하고, 같은 조 제2항 중 "옥외광고물등관리법 제2조"를 "「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 제2조"로 한다.

제16조제2항 중 "자율규제위원회"를 "협회 자율규제위원회"로 하고, 같은 조 제3항 중 "자율규제위원회"를 "위 자율규제위원회"로 한다.

제17조제1항 중 "요청"을 "요청 받을"로 하고, 같은 조 제2항 중 "협회장"을 "협회 자율규제위원회 위원장"으로 한다.

제18조제3호를 다음과 같이 한다.

3. 제1호 및 제2호 모두에 해당하는 경우

현행	개정안
제1조(목적) 이 지침은 「금융소비자 보호에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제22조, 「금융소비자 보호에 관한 법률 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제18조, 「금융소비자 보호에 관한 감독규정」 제16조 내지 제20조, 한국금융투자협회「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제3장, 「집합투자증권 투자매매·투자중개 내부통제 규정」 제24조에 따라 <u>우정사업본부</u> (이하 “본부”라 한다) 직원 등이 투자광고를 행함에 있어 준수하여야 하는 투자광고의 절차 및 방법 등을 정함으로써 투자광고의 공정성 제고 및 투자자 보호에 기여함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- ----- <u>제22조,</u> <u>「금융소비자 보호에 관한 법률</u> <u>시행령」 제18조</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>우정사업본부</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
제2조(투자광고의 정의) ① 이 지침에서 “투자광고”란 <u>본부</u> 가 불특정 다수인에게 집합투자상품 또는 그 영위업무를 널리 알리는 행위를 말한다. ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것은 투자광고로 보지 아니한다.	제2조(투자광고의 정의) ① ----- ----- <u>우정사업본부</u> <u>(이하 “본부”라 한다)</u> ----- ----- ----- ----- -----.
	② ----- ----- -----.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “자본시장법”이라 한다) 제71조제2호에 따른 조사분석자료 및 법 제19조제2항에 따른 설명서 등 관계 법규에 따라 작성된 자료를 제공하는 행위

2. 3. (생략)

4. 본부가 운용 또는 판매 중인 집합투자증권의 보수·수수료, 수익률 및 포트폴리오 내역 등에 관한 정보를 인터넷 및 모바일 홈페이지를 통해 정형화된 형태로 제공하는 행위(객관적 통계를 기초로 추출한 정보를 보여주면서 선정기준 및 정렬기준을 함께 표시하는 경우를 포함한다)

5. (생략)

제4조(의무표시사항) ① 집합투자증권의 투자광고에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 법 제22조제3항, 영 제18조제1항제1호, 제2호 및 제3항의 내용

2. 금융소비자보호 감독규정 제17조제1항제2호 및 제2항의 내용

1. -----

----- 금융소비자 보호에
관한 법률(이하 “법”이라 한다)
제19조제2항-----

2. 3. (현행과 같음)

4. -----

----- 본부의 인터넷

5. (현행과 같음)

제4조(의무표시사항) ① -----

-----.

1. ----- 금융소비자보호
에 관한 법률 시행령(이하 “영”
이라 한다) 제18조제1항제1호-----

2. 금융소비자보호에 관한 감독규
정(이하 “금융소비자보호 감독
규정”이라 한다) -----

3. ~ 6. (생략)

② (생략)

③ 투자광고의 공정성을 높이고 투자자를 보호하기 위하여 필요한 경우 건전한 투자문화를 조성하고 위험을 알리는 데에 필요한 내용을 투자광고에 표시하도록 금융투자협회가 요구할 경우 특별한 사유가 없으면 해당 내용을 표시하여야 한다.

④ (생략)

제5조(금지행위) 투자광고를 할 때 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. ~ 4. (생략)

5. 사모의 방법으로 발행하거나 발행된 집합투자증권에 관한 내용을 표시하는 행위. 다만, 법 제249조의5에서 정한 투자광고를 하는 경우는 제외한다.

6. ~ 20. (생략)

제8조(준수사항) ① 투자광고에 집합투자기구의 운용실적을 표시하고자 하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 다만, 단기 금융집합투자기구에 대하여는 제3호를 적용하지 아니한다.

1. 별표 4의 “투자광고계획신고

3. ~ 6. (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ -----

----- 한국금융투자협회(이하 ‘협회’라 한다)-
----- 본부는 특별한 ---.

④ (현행과 같음)

제5조(금지행위) -----

-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. -----

----- 다만, 자본시장법-----
-----.

6. ~ 20. (현행과 같음)

제8조(준수사항) ① -----

-----.

-----.

1. 별지 제1호 서식 -----

서”(이하 이 장에서 “신고서”라 한다) 제출일이 속한 월의 직전 월 마지막 영업일(다만, 직전월 마지막 영업일에 공시자료 또는 평가자료가 없는 경우에는 전전월 마지막 영업일을 의미한다. 이하 이 장에서 “기준일”이라 한다) 현재 해당 집합투자기구가 설정일 또는 설립일부터 1년 이상 경과하고, 순자산총액이 100억 원(소득세법 및 조세특례제한법상 비과세, 소득공제 또는 세액공제가 되는 상품의 경우 50억 원) 이상일 것

2. **집합투자증권의 가격으로 평가한 운용실적을 사용할 것.** 다만, 종류형 집합투자기구의 경우에는 보수가 차감되지 않은 운용실적을 병기할 수 있다.

3. 4. (생략)

5. 투자설명서상의 주된 운용대상 자산의 비율 및 자산운용보고서상의 운용내역에 근거하여 벤치마크의 수익률을 객관적이고 공정하게 계산하여 병기할 것. 다만, 단기금융집합투자기구, 부동산집합투자기구 등 객관적인 벤치마크를 산정하기 어려운 집합

----- 이 지침에서 -----

2. _____
_____.

----- 함께 표기 -----.

3. 4. (현행과 같음)

----- 함께 표기 -----
----- . -----

투자기구의 경우에는 이를 생략할 수 있다.

6. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

제9조(비교광고) 투자광고에 집합
투자기구의 운용실적 또는 유형
별 판매실적 등을 비교하고자 하
는 경우 다음 각 호의 사항을 준
수하여야 한다.

1. · 2. (생략)

3. 기준일로부터 과거 1년, 2년 및 3년 수익률과 설정일 또는 설립일로부터 기준일까지의 수익률(유형별 판매펀드수익률의 경우에는 기준일로부터 과거 1년, 3년, 5년 수익률)을 표시하되, 연 단위 비교대상 내의 백분위 순위 또는 서열 순위 등을 병기할 것. 이 경우 평가자료에 포함된 전체 비교대상의 수를 근접 기재하여야 한다.

4. (생략)

<신 설>

제10조(준법감시인의 사전승인 및 점검 등) ① 본부 집합투자증권 사업부서(이하 “사업부서”라 한다)는 투자광고를 하고자 하는 경우 준법감시인의 사전 승인을 받

6. (현행과 같음)

② ~ ⑥ (현행과 같음)

제9조(비교광고) -----

-----.

1. · 2. (현행과 같음)

3.

합

계 표기

.

.

4. (현행과 같음)

제4장 투자광고의 심의

제10조(준법감시인의 사전승인 및
점검 등) ① -----

아 협회에 심사를 청구하여야 한다. 다만, 투자광고의 내용 및 방법 등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 준법감시인의 사전 승인만으로 투자광고를 할 수 있다.

1. 2. (생략)

3. 별표 3의 “온라인 투자광고 심사기준”에서 별도로 정하거나, 이미 계좌가 개설되어 있는 투자자 또는 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제22조제1항에 따라 개인정보의 수집 및 이용에 동의를 한 자에게 휴대전화 메시지 또는 이메일을 이용하여 전달하는 투자광고. 다만, 휴대전화 메시지 또는 이메일을 이용한 투자광고는 집합투자기구 등 실적배당상품의 운용실적이나 파생결합증권 등의 상환조건별 예상수익률이 포함되지 않는 경우에 한한다.

4. ~ 10. (생략)

② 준법감시인은 투자광고가 관계 법규와 이 규정을 준수하는 경우에만 제1항에 따른 사전 승인을 하여야 한다. 준법감시인은 사

-----.

-----.

1. 2. (현행과 같음)

3. -----

----- 「개인정보보호법」
제15조제2항-----

-----.

-----.

4. ~ 10. (현행과 같음)

② -----

-----.
-----.

전 승인 시 필요한 경우 별도 계획에 의해 심의위원회를 구성할 수 있다. 심의위원회가 구성될 경우 심의 종료일부터 7영업일 이내 결과를 통보한다.

③ 준법감시인은 제1항 단서에 따라 시행한 광고물에 대하여 별표 5의 “광고물에 대한 준법감시인 사전승인 결과보고서” 서식으로 다음 달 15일까지 협회에 제출하여야 한다.

④ 준법감시인은 우체국에서의 투자광고물 사용의 적정성을 확인하기 위하여 연 1회 이상 자체 또는 위탁을 통해 현장점검을 실시하고, 그 점검결과를 별표 6의 “투자광고물 점검 결과보고서” 서식에 따라 해당 반기의 말일까지 협회에 제출하여야 한다. 다만, 준법감시인은 점검인력 및 우체국별 투자광고물 사용건수 등을 감안하여 점검하고자 하는 우체국의 범위를 조정할 수 있다.

⑤ 준법감시인은 협회에서 제3항에 따라 제출된 준법감시인의 사전 승인 결과 및 제4항에 따라 제출된 영업점 투자광고 점검 결과

----- 심의결과
를 사업부서에 -----
-----.

③ -----
----- 월
별 사전승인 내역을 별지 제2호
서식 ----- 로 -----
-----.

④ -----

----- 별지 제3호 서
식 ----- 결과보고서-----

-----.

⑤ ----- 협회가 -----

----- 우체국 ----- 결과

제출과 관련하여 투자광고의 적정성을 확인하기 위하여 필요한 경우 광고물의 제출을 요구하는 경우 즉시 해당 광고물을 제출하여야 한다.

⑥ 광고책임자(사업부서), 준법감시인 및 사전승인결과보고자를 정하거나 변경하는 경우 별표 7의 “광고책임자 및 사전승인결과보고자 (지정·변경) 통보서” 서식에 따라 소관 부서에서 지체 없이 협회에 통보하여야 한다.

제11조(신고서 및 서류의 제출) ①
· ② (생략)
③ 상기항은 사업부서에서 준법감시인에게 사전승인을 요청하는 경우에도 동일하게 적용된다.

제12조(광고의 심사) ① 준법감시인은 사업부서로부터 투자광고계획 신고서를 접수한 때에는 관계 법규 및 이 규정의 준수 여부 등을 심사한 후 심사결과를 별표 9의 “투자광고 심사결과 통보서”(이하 이 장에서 “심사결과통보서”라 한다) 서식에 따라 신고서 접수일부터 3영업일 이내에 통보하여야 한다. 이 경우 다음 각 호의 기간은 심사기간에 산입하지 아

와 -----
----- 본부에

-----.

⑥ -----

----- 별지 제4
호 서식 -----
----- 통보서”-----

-----.

제11조(신고서 및 서류의 제출) ①
· ② (현행과 같음)
③ 제1항 및 제2항-----

-----.

제12조(광고의 심사) ① -----
----- 신고서-----

----- 그 결과를 별지 제5호 서
식 -----

한다)-----
----- 사업부서에
통보하여야 -----
-----.

니한다.

1. 사업부서에 투자광고의 수정
또는 추가자료의 제출을 요구한
경우 요구일부터 수정안 또는
추가자료가 도달한 날까지의 기
간

2. (생략)

3. 금융투자협회 등 관계 기관에
투자광고의 적격성을 질의한 경
우 해당 질의를 한 날부터 관계
기관의 회신이 준법감시인에 도
달한 날까지의 기간은 산입되지
않는다.

② 투자광고의 심사결과에 대하
여 다음 각 호의 어느 하나로 사
업부서에 통보하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

③ (생략)

제13조(부당한 광고의 사용금지) 다
음 각 호의 어느 하나에 해당하는
투자광고를 사용하여서는 아니
된다.

1. (생략)

2. 협회가 적격 통보하였거나 제1
0조제1항 단서에 따라 시행한
투자광고의 내용을 임의로 변경
한 투자광고. 다만, 제14조에 따

-.
1. -----

----- 준법감시인에 도달
한 -----
--

2. (현행과 같음)

3. 협회 -----

----- 기간

② 준법감시인은 투자광고-----

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

제13조(부당한 광고의 사용금지) -

--.

1. (현행과 같음)

2. -----

-----.

른 유효기간이 경과하지 아니하고 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외한다.

가. 규격, 색상(단, 의무표시사항의 변경은 제외한다), 본부
· 지방우정청 · 우체국 등의
명칭, 로고, 전화 등 통신매
체의 번호, 주소 및 우편번
호, 인터넷 홈페이지 주소,
이메일 주소, 판매회사 · 수
탁회사 · 영업점의 명칭, 약
도를 변경하는 경우

나. (생략)

3. ~ 6. (생략)

제14조(심사결과와 유효기간) ① 협회가 적격 통보하였거나 제10조 제1항 단서에 따라 시행한 투자광고의 유효기간은 협회의 심사필 번호가 사업부서에 부여된 날(제10조제1항 단서에 따라 준법감시인의 사전 승인만으로 시행한 투자광고의 경우에는 제10조 제2항에 따라 준법감시인의 승인을 받은 날)과 신고서(제10조제1항 단서에 따라 시행한 투자광고의 경우에는 준법감시인 사전 승인 신청서를 말한다. 이하 이 조에서 “신고서”라 한다)에 기재된

가. -----

----- 판매회사 · 수탁
회사 · 우체국 -----

나. (현행과 같음)

3. ~ 6. (현행과 같음)

제14조(심사결과의 유효기간) ① -

광고시행 예정일 중 늦은 날부터
다음 각 호에서 정하는 기한과 신
고서에 기재된 최종시행예정일
중 먼저 도래하는 날까지로 한다.

2. 3. (생략)

② (생략)

제15조(심사필의 표시) ① 투자광고
물의 적절한 위치에 협회 또는 준
법감시인으로부터 사전 심사를
받은 사실과 제14조에 따른 유효
기간의 시작일과 종료일을 다음
각 호의 방법으로 표시하여야 한
다.

1. 협회가 적격으로 통보한 투자
광고: “한국금융투자협회 심사
필 제 호 (20 . . ~ 20. . .)” 또
는 별표 10에 따른 엠블럼

2. 제10조제1항 단서에 따라 준법
감시인의 사전 승인만으로 시행
한 투자광고: “준법감시인 심사
필 제 호 (20 . . ~ 20. . .)”

3. (생략)

② 제1항에도 불구하고 방송, 돌
출광고, 휴대전화 메시지, 별표 3
의 “온라인 투자광고 심사기준”
제2호에서 정한 일부 매체 등을
이용한 투자광고이거나 옥외광고

-----.

1. 2. (현행 제2호 및 제3호와 같
음)

② (현행과 같음)

제15조(심사필의 표시) ① 본부(사
업부서)·지방우정청·총괄우체국
은 해당 투자광고물-----

-----.

1. -----

----- 별표 5-----

2. -----

----- 우정사업본부 준
법감시-----

3. (현행과 같음)

② -----

----- 「옥외광

물등관리법 제2조에 따른 옥외광고물로서 협회가 인정하는 광고물은 공간상 제약으로 제1항에 따른 표시가 곤란할 경우 이를 생략할 수 있다.

제16조(재심사의 청구) ① (생략)

② 사업부서가 재심사를 청구한 투자광고는 자율규제위원회에서 심사한다.

③ 사업부서는 자율규제위원회의 심사결과에 대하여 다시 재심사를 청구할 수 없다.

제17조(심사수수료의 납부) ① 사업부서는 협회에 투자광고의 심사를 청구하는 경우 심사수수료 납부 요청 시 이에 따라야 한다.

② 제1항의 경우 심사수수료의 납부 기준 및 금액은 협회장이 정하는 바에 따른다.

제18조(투자광고의 활용) 투자광고는 사업부서 주관으로 제작하여 지방우정청 및 총괄우체국에 배부한다. 배부한 투자광고는 소속 기관에서 수정함이 없이 사용여야 함이 원칙이다. 다만 다음 각 호의 경우에는 그러하지 아니

고물 등의 관리와 옥외광고산업진흥에 관한 법률」 제2조-----

-----.

제16조(재심사의 청구) ① (현행과 같음)

② -----
----- 협회 자율규제위원회-----
-----.

③ ----- 위 자율규제위원회

-----.

제17조(심사수수료의 납부) ① ---

요청 받을 -----.

② -----
----- 협회 자율규제위원회 위원장-----
-----.

제18조(투자광고의 활용) -----

-. -----

-----.

하다.

1. · 2. (생략)

3. 상기항을 모두 사용하는 경우

1. · 2. (현행과 같음)

3. 제1호 및 제2호 모두에 해당하는 경우

현행(舊)	개정안(新)								
별표 3 온라인 투자광고 심사기준 1. 온라인 투자광고의 종류 가. 홈페이지 광고: 인터넷 홈페이지(모바일 홈페이지 포함), 거래를 위한 프로그램·시스템(HTS, MTS 등), 블로그, 카페 등 온라인 매체를 이용한 투자광고 나. 소셜미디어 광고: 소셜미디어 등(가입자 간 서로 정보와 의견을 공유할 수 있는 미디어로 글자수 또는 공간적 제약이 있는 온라인 매체)을 이용한 투자광고 다. 검색광고: 인터넷 포털사이트 검색창 등에 특정 검색어를 입력 시 금융투자회사의 홈페이지 주소 및 주요 집합투자증권 등에 대한 광고문구 등이 표시되는 투자광고 라. 배너광고: 주로 다른 인터넷 홈페이지 등으로 연결되도록 한정된 공간에 이미지, 플래시, 동영상 등을 게시하는 투자광고 마. PUSH 메시징 광고: 이메일, 메신저, 알람 등을 이용하는 투자광고 바. 이용후기 광고: 본부, 지방우정청, 우체국 등이 특정인(해당 서비스를 이용해 본 경우에 한함)에게 경제적 대가를 지불하고 온라인 매체에 이용후기(단, 개별 금융투자상품에 대한 광고는 불가) 등을 게시하는 투자광고 사. 기타 온라인 광고: 기타 온라인 매체를 이용하는 투자광고 2. 온라인 투자광고 종류별 심사기준 <table data-bbox="175 1503 774 2002"> <tr> <th>종류</th><th>심사기준</th></tr> <tr> <td>가. 공통</td><td> - 본부가 운영하는 온라인 매체를 통한 투자광고가 제10조제1항 단서에 해당할 경우 준법감시인 사전 승인만으로 투자광고를 할 수 있다. - 본부가 운영하지 않는 온라인 매체를 통해 투자광고를 하는 경우 제10조제1항 본문 규정에 따라 협회에 사전심사를 받아야 한다. - 온라인 투자광고를 하면서 투자자의 투자선택에 영향을 미칠 수 있는 중요한 사실이나 내용, 의무표시사항 등은 같은 화면에 제공하여야 한다. 다만, 소셜미디어 광고, 검색광고, 배너광고 등과 같이 이용 가능한 광고면이 제한적인 경우 해당 광고와 연결된 인터넷 화면까지 종합적으로 고려하여 투자광고의 부당성을 판단할 수 있다. </td></tr> </table>	종류	심사기준	가. 공통	- 본부가 운영하는 온라인 매체를 통한 투자광고가 제10조제1항 단서에 해당할 경우 준법감시인 사전 승인만으로 투자광고를 할 수 있다. - 본부가 운영하지 않는 온라인 매체를 통해 투자광고를 하는 경우 제10조제1항 본문 규정에 따라 협회에 사전심사를 받아야 한다. - 온라인 투자광고를 하면서 투자자의 투자선택에 영향을 미칠 수 있는 중요한 사실이나 내용, 의무표시사항 등은 같은 화면에 제공하여야 한다. 다만, 소셜미디어 광고, 검색광고, 배너광고 등과 같이 이용 가능한 광고면이 제한적인 경우 해당 광고와 연결된 인터넷 화면까지 종합적으로 고려하여 투자광고의 부당성을 판단할 수 있다.	별표 3 온라인 투자광고 심사기준 1. 온라인 투자광고의 종류 가. 홈페이지 광고: 인터넷 홈페이지(모바일 홈페이지 포함), 거래를 위한 프로그램·시스템(HTS, MTS 등), 블로그, 카페 등 온라인 매체를 이용한 투자광고 나. 소셜미디어 광고: 소셜미디어 등(가입자 간 서로 정보와 의견을 공유할 수 있는 미디어로 글자수 또는 공간적 제약이 있는 온라인 매체)을 이용한 투자광고 다. 검색광고: 인터넷 포털사이트 검색창 등에 특정 검색어를 입력 시 우정사업본부·지방우정청·우체국의 홈페이지 주소 및 주요 집합투자증권 등에 대한 광고문구 등이 표시되는 투자광고 라. 배너광고: 주로 다른 인터넷 홈페이지 등으로 연결되도록 한정된 공간에 이미지, 플래시, 동영상 등을 게시하는 투자광고 마. PUSH 메시징 광고: 이메일, 메신저, 알람 등을 이용하는 투자광고 바. 이용후기 광고: 본부, 지방우정청, 우체국 등이 특정인(해당 서비스를 이용해 본 경우에 한함)에게 경제적 대가를 지급하고 온라인 매체에 이용후기(단, 개별 금융투자상품에 대한 광고는 불가) 등을 게시하는 투자광고 사. 기타 온라인 광고: 기타 온라인 매체를 이용하는 투자광고 2. 온라인 투자광고 종류별 심사기준 <table data-bbox="813 1503 1412 2002"> <tr> <th>종류</th><th>심사기준</th></tr> <tr> <td>가. 공통</td><td> - 본부가 운영하는 온라인 매체를 통해 투자광고를 하는 경우 제10조제1항 단서에 따라 준법감시인 사전 승인만으로 투자광고를 할 수 있다. - 본부가 운영하지 않는 온라인 매체를 통해 투자광고를 하는 경우 제10조제1항 본문 규정에 따라 협회에 사전심사를 받아야 한다. - 온라인 투자광고를 하면서 투자자의 투자선택에 영향을 미칠 수 있는 중요한 사실이나 내용, 의무표시사항 등은 같은 화면에 제공하여야 한다. 다만, 소셜미디어 광고, 검색광고, 배너광고 등과 같이 이용 가능한 광고면이 제한적인 경우 해당 광고와 연결된 인터넷 화면까지 종합적으로 고려하여 투자광고의 부당성을 판단할 수 있다. </td></tr> </table>	종류	심사기준	가. 공통	- 본부가 운영하는 온라인 매체를 통해 투자광고를 하는 경우 제10조제1항 단서에 따라 준법감시인 사전 승인만으로 투자광고를 할 수 있다. - 본부가 운영하지 않는 온라인 매체를 통해 투자광고를 하는 경우 제10조제1항 본문 규정에 따라 협회에 사전심사를 받아야 한다. - 온라인 투자광고를 하면서 투자자의 투자선택에 영향을 미칠 수 있는 중요한 사실이나 내용, 의무표시사항 등은 같은 화면에 제공하여야 한다. 다만, 소셜미디어 광고, 검색광고, 배너광고 등과 같이 이용 가능한 광고면이 제한적인 경우 해당 광고와 연결된 인터넷 화면까지 종합적으로 고려하여 투자광고의 부당성을 판단할 수 있다.
종류	심사기준								
가. 공통	- 본부가 운영하는 온라인 매체를 통한 투자광고가 제10조제1항 단서에 해당할 경우 준법감시인 사전 승인만으로 투자광고를 할 수 있다. - 본부가 운영하지 않는 온라인 매체를 통해 투자광고를 하는 경우 제10조제1항 본문 규정에 따라 협회에 사전심사를 받아야 한다. - 온라인 투자광고를 하면서 투자자의 투자선택에 영향을 미칠 수 있는 중요한 사실이나 내용, 의무표시사항 등은 같은 화면에 제공하여야 한다. 다만, 소셜미디어 광고, 검색광고, 배너광고 등과 같이 이용 가능한 광고면이 제한적인 경우 해당 광고와 연결된 인터넷 화면까지 종합적으로 고려하여 투자광고의 부당성을 판단할 수 있다.								
종류	심사기준								
가. 공통	- 본부가 운영하는 온라인 매체를 통해 투자광고를 하는 경우 제10조제1항 단서에 따라 준법감시인 사전 승인만으로 투자광고를 할 수 있다. - 본부가 운영하지 않는 온라인 매체를 통해 투자광고를 하는 경우 제10조제1항 본문 규정에 따라 협회에 사전심사를 받아야 한다. - 온라인 투자광고를 하면서 투자자의 투자선택에 영향을 미칠 수 있는 중요한 사실이나 내용, 의무표시사항 등은 같은 화면에 제공하여야 한다. 다만, 소셜미디어 광고, 검색광고, 배너광고 등과 같이 이용 가능한 광고면이 제한적인 경우 해당 광고와 연결된 인터넷 화면까지 종합적으로 고려하여 투자광고의 부당성을 판단할 수 있다.								

현행(舊)		개정안(新)	
종류	심사기준	종류	심사기준
나. 홈페이지 광고	○ 타 회사가 운영 중인 홈페이지임에도 불구하고 그 일부 공간을 본부가 실질적인 게시 및 삭제 등 관리 권한을 가지고 이 사실을 노출할 경우에는 본부가 운영 중인 홈페이지로 인정하여 제10조제1항 단서에 따라 준법감시인 사전 승인만으로 투자광고를 할 수 있다.	나. 홈페이지 광고	○ 타 회사가 운영 중인 홈페이지임에도 불구하고 그 일부 공간을 본부가 실질적인 게시 및 삭제 등 관리 권한을 가지고 이 사실을 노출할 경우에는 본부가 운영 중인 홈페이지로 인정하여 제10조제1항 단서에 따라 준법감시인 사전 승인만으로 투자광고를 할 수 있다.
다. 소셜 미디어 광고	○ 집합투자증권의 운용실적, 투자자 유형별 상품 추천 등 투자유인성이 높은 표현의 경우 연결 화면에 표시하여야 한다. 다만, 협회 또는 준법감시인 사전심사가 완료된 이미지 파일(해당 내용이 포함된 경우)은 본문에 게시할 수 있다. ○ 제15조제3항에 따라 본부가 운영 중인 매체 내 광고물은 심사필의 표시(유효기간 포함)를 생략할 수 있다.	다. 소셜 미디어 광고	○ 집합투자증권의 운용실적, 투자자 유형별 상품 추천 등 투자유인성이 높은 표현의 경우 연결 화면에 표시하여야 한다. 다만, 협회 또는 준법감시인 사전심사가 완료된 이미지 파일(해당 내용이 포함된 경우)은 본문에 게시할 수 있다. ○ 제15조제2항에 따라 본부가 운영 중인 매체 내 광고물은 심사필의 표시(유효기간 포함)를 생략할 수 있다.
라. 검색 광고	○ 본부, 지방우정청, 우체국 등의 명칭, 로고 등 단순한 정보제공은 제2조제2항제2호 각 목에 따라 심사대상에서 제외한다. ○ 수수료 행사 및 이벤트 안내 등 투자유인성이 높은 투자광고의 경우 제10조제1항 본문 규정에 따라 협회에 사전심사를 받아야 한다. ○ 제15조제3항에 따라 심사필의 표시(유효기간 포함)를 생략할 수 있다.	라. 검색 광고	○ 본부, 지방우정청, 우체국 등의 명칭, 로고 등 단순한 정보제공은 제2조제2항제2호 각 목에 따라 심사대상에서 제외한다. ○ 수수료 행사 및 이벤트 안내 등 투자유인성이 높은 투자광고의 경우 제10조제1항 본문 규정에 따라 협회에 사전심사를 받아야 한다. ○ 제15조제2항에 따라 심사필의 표시(유효기간 포함)를 생략할 수 있다.
마. 배너 광고	○ 정지형 배너광고의 경우 해당 광고와 연결된 인터넷 화면에 제4조 및 제8조에 따른 의무표시사항 및 준수사항을 표기할 수 있다. 이 경우 해당 연결화면을 함께 제출하여야 한다. ○ 그 밖의 배너광고의 경우 제4조 및 제8조에 따른 의무표시사항 및 준수사항을 해당 화면에 표시하여야 한다. ○ 제15조제3항에 따라 심사필의 표시(유효기간 포함)를 생략할 수 있다.	마. 배너 광고	○ 정지형 배너광고의 경우 해당 광고와 연결된 인터넷 화면에 제4조 및 제8조에 따른 의무표시사항 및 준수사항을 표기할 수 있다. 이 경우 해당 연결화면을 함께 제출하여야 한다. ○ 그 밖의 배너광고의 경우 제4조 및 제8조에 따른 의무표시사항 및 준수사항을 해당 화면에 표시하여야 한다. ○ 제15조제2항에 따라 심사필의 표시(유효기간 포함)를 생략할 수 있다.
바. PUSH 메시지 광고	○ PUSH 메시지 광고의 경우 제10조제1항 단서에 따라 준법감시인 사전 승인만으로 투자광고를 할 수 있다. 다만 실적배당상품 운용실적 및 파생결합증권 등의 예상수익률을 포함하는 경우는 협회에 사전심사를 받아야 한다. ○ 제15조제3항에 따라 본부가 운영 중인 매체(단, 이메일은 제외)를 통한 광고물은 심사필의 표시(유효기간 포함)를 생략할 수 있다.	바. PUSH 메시지 광고	○ PUSH 메시지 광고의 경우 제10조제1항 단서에 따라 준법감시인 사전 승인만으로 투자광고를 할 수 있다. 다만 실적배당상품 운용실적 및 파생결합증권 등의 예상수익률을 포함하는 경우는 협회에 사전심사를 받아야 한다. ○ 제15조제2항에 따라 본부가 운영 중인 매체(단, 이메일은 제외)를 통한 광고물은 심사필의 표시(유효기간 포함)를 생략할 수 있다.
사. 이용 후기 광고	○ 이용후기 광고의 경우 제10조제1항 단서에 따라 준법감시인 사전 승인만으로 투자광고를 할 수 있다. ○ 해당 게시물에는 본부, 지방우정청, 우체국 등에서 대가를 받고 작성하였다는 문구를 표시하여야 한다. 이 경우 각 게시물의 처음이나 마지막에 게시물 본문과 구별되게 표시하여야 하며, 글자 크기를 본문보다 크게 하거나, 글자색을 본문과 달리하는 등 투자자가 쉽게 인식하도록 게시하여야 한다.	사. 이용 후기 광고	○ 이용후기 광고의 경우 제10조제1항 단서에 따라 준법감시인 사전 승인만으로 투자광고를 할 수 있다. ○ 해당 게시물에는 본부, 지방우정청, 우체국 등에서 대가를 받고 작성하였다는 문구를 표시하여야 한다. 이 경우 각 게시물의 처음이나 마지막에 게시물 본문과 구별되게 표시하여야 하며, 글자 크기를 본문보다 크게 하거나, 글자색을 본문과 달리하는 등 투자자가 쉽게 인식하도록 게시하여야 한다.
아. 기타 온라인 광고	○ 기타 상기 매체에 포함되지 않은 온라인 투자광고의 경우 매체의 특성을 고려하여 본 심사기준을 준용하여야 한다.	아. 그 밖의 온라인 광고	○ 그 밖에 위 매체에 포함되지 않은 온라인 투자광고의 경우 매체의 특성을 고려하여 본 심사기준을 준용하여야 한다.

현행(舊)	개정안(新)
3. 온라인 투자광고의 관리 가. 온라인 투자광고의 경우 제13조제4호에 따라 유효기간이 경과한 투자광고를 사용하여서는 아니 된다. 나. 가목에도 불구하고 순번, 연번 등으로 누적하여 관리하는 온라인 광고(홈페이지 광고, 소셜미디어 광고 및 이용후기 광고)를 이용한 투자광고는 매체관리의 특성을 고려하여, 유효기간 내에 게시한 투자광고의 경우 유효기간 종료 후에도 해당 투자광고를 유지할 수 있다.	3. 온라인 투자광고의 관리 가. 온라인 투자광고의 경우 제13조제4호에 따라 유효기간이 경과한 투자광고를 사용하여서는 아니 된다. 나. 가목에도 불구하고 순번, 연번 등으로 누적하여 관리하는 온라인 광고(홈페이지 광고, 소셜미디어 광고 및 이용후기 광고)를 이용한 투자광고는 매체관리의 특성을 고려하여, 유효기간 내에 게시한 투자광고의 경우 유효기간 종료 후에도 해당 투자광고를 유지할 수 있다.
4. 정보공유 및 전달과정의 책임 소재 가. 본부는 최초 게시한 내용과 본부가 직접 정보공유한 내용에 대하여 법적인 책임을 진다. 나. 해당 온라인 매체 참여자 간 공유되고 전달되는 과정에서 내용이 변형된 게시물에 대한 책임은 참여자에게 있다.	4. 정보공유 및 전달과정의 책임 소재 가. 본부는 최초 게시한 내용과 본부가 직접 정보공유한 내용에 대하여 법적인 책임을 진다. 나. 해당 온라인 매체 참여자 간 공유되고 전달되는 과정에서 내용이 변형된 게시물에 대한 책임은 참여자에게 있다.

현행(舊)					개정안(新)																																																																																														
별표 6 투자광고물 점검결과 보고서 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th>우체국명</th><th>점검번호</th><th>매체종류</th><th>광고상품명</th><th>광고내용</th><th>준법감시인 사전승인 여부</th><th>유효기간 경과여부</th><th>관계법규위반 여부</th><th>조치사항</th></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> 20 년 월 일 준법감시인 o o o (인) * 조치사항은 불법광고물 폐기여부 등 현장조치, 해당 영업점 (또는 직원)의 준법의식 제고를 위한 교육실시(예정) 여부 등 기재 ** 광고내용이 법·영·규칙·금융투자업규정 등 관련 법령, 상품약관 (정관) 및 투자설명서에 기재된 사실과 상이한 경우 그 책임은 본 회사에 있습니다.					우체국명	점검번호	매체종류	광고상품명	광고내용	준법감시인 사전승인 여부	유효기간 경과여부	관계법규위반 여부	조치사항																																					별지 제3호 서식 투자광고물 점검결과 보고서 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th>우체국명</th><th>점검번호</th><th>매체종류</th><th>광고상품명</th><th>광고내용</th><th>준법감시인 사전승인 여부</th><th>유효기간 경과여부</th><th>관계법규위반 여부</th><th>조치사항</th></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> 20 년 월 일 준법감시인 o o o (인) * 조치사항은 불법광고물 폐기여부 등 현장조치, 해당 영업점 (또는 직원)의 준법의식 제고를 위한 교육실시(예정) 여부 등 기재 ** 광고내용이 법·영·규칙·금융투자업규정 등 관련 법령, 상품약관 (정관) 및 투자설명서에 기재된 사실과 상이한 경우 그 책임은 본 회사에 있습니다.					우체국명	점검번호	매체종류	광고상품명	광고내용	준법감시인 사전승인 여부	유효기간 경과여부	관계법규위반 여부	조치사항																																				
우체국명	점검번호	매체종류	광고상품명	광고내용	준법감시인 사전승인 여부	유효기간 경과여부	관계법규위반 여부	조치사항																																																																																											
우체국명	점검번호	매체종류	광고상품명	광고내용	준법감시인 사전승인 여부	유효기간 경과여부	관계법규위반 여부	조치사항																																																																																											
붙임 : 엑셀파일 ※ 위의 표 내용을 반드시 엑셀파일로 작성하여 첨부하여야 함. 이 경우, 위의 표는 공란 으로 처리할 수 있음.					붙임 : 엑셀파일 ※ 위의 표 내용을 반드시 엑셀파일로 작성하여 첨부하여야 함. 이 경우, 위의 표는 빈칸 으로 처리할 수 있음.																																																																																														
년 월 일 우 정 사 업 본 부 본부장 (인) 한국금융투자협회장 귀하					년 월 일 우 정 사 업 본 부 본부장 (인) 한국금융투자협회장 귀하																																																																																														

현행(舊)	개정안(新)																																
별표 9 투자광고 심사결과 통보서 1. 투자광고에 관한 사항 <table><tr><td>접수일/접수번호</td><td></td></tr><tr><td>광고이용매체</td><td></td></tr><tr><td>투자광고의 종류</td><td></td></tr><tr><td>투자광고의 주제어</td><td></td></tr><tr><td>심사결과</td><td>(적격, 부적격, 조건부적격)</td></tr><tr><td>심사필번호</td><td>준법감시인(한국금융투자협회) 심사필 제 호 (20 . . ~ 20 . .)</td></tr></table> 2. 부적격·조건부적격 사유 <table><tr><td>부적격·조건부적격 사유(유형)</td><td>권고 내용</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> 3. 그 밖의 준수사항 등 4. 기타 사항 적격통보 및 심사필번호 부여는 준법감시인(협회)이 본 투자광고의 내용이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 보증하는 것이 아니며, 향후 본 투자광고와 관련하여 발생하는 모든 법적 책임은 해당 금융투자회사에 있음을 유의하시기 바랍니다. 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-44조에 따라 투자광고에 대한 심사결과를 위와 같이 통보합니다. 년 월 일 준법감시인(한국금융투자협회장)	접수일/접수번호		광고이용매체		투자광고의 종류		투자광고의 주제어		심사결과	(적격, 부적격, 조건부적격)	심사필번호	준법감시인(한국금융투자협회) 심사필 제 호 (20 . . ~ 20 . .)	부적격·조건부적격 사유(유형)	권고 내용			별지 제5호 서식 투자광고 심사결과 통보서 1. 투자광고에 관한 사항 <table><tr><td>접수일/접수번호</td><td></td></tr><tr><td>광고이용매체</td><td></td></tr><tr><td>투자광고의 종류</td><td></td></tr><tr><td>투자광고의 주제어</td><td></td></tr><tr><td>심사결과</td><td>(적격, 부적격, 조건부적격)</td></tr><tr><td>심사필번호</td><td>준법감시인(한국금융투자협회) 심사필 제 호 (20 . . ~ 20 . .)</td></tr></table> 2. 부적격·조건부적격 사유 <table><tr><td>부적격·조건부적격 사유(유형)</td><td>권고 내용</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> 3. 그 밖의 준수사항 등 4. 그 밖의 사항 적격통보 및 심사필번호 부여는 준법감시인(협회)이 본 투자광고의 내용이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 보증하는 것이 아니며, 향후 본 투자광고와 관련하여 발생하는 모든 법적 책임은 해당 금융투자회사에 있음을 유의하시기 바랍니다. 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-44조 및 본 지침 제12조에 따라 투자광고에 대한 심사결과를 위와 같이 통보합니다. 년 월 일 준법감시인(한국금융투자협회장) 사업부서장(○ ○ 금융투자회사 대표이사) 귀하	접수일/접수번호		광고이용매체		투자광고의 종류		투자광고의 주제어		심사결과	(적격, 부적격, 조건부적격)	심사필번호	준법감시인(한국금융투자협회) 심사필 제 호 (20 . . ~ 20 . .)	부적격·조건부적격 사유(유형)	권고 내용		
접수일/접수번호																																	
광고이용매체																																	
투자광고의 종류																																	
투자광고의 주제어																																	
심사결과	(적격, 부적격, 조건부적격)																																
심사필번호	준법감시인(한국금융투자협회) 심사필 제 호 (20 . . ~ 20 . .)																																
부적격·조건부적격 사유(유형)	권고 내용																																
접수일/접수번호																																	
광고이용매체																																	
투자광고의 종류																																	
투자광고의 주제어																																	
심사결과	(적격, 부적격, 조건부적격)																																
심사필번호	준법감시인(한국금융투자협회) 심사필 제 호 (20 . . ~ 20 . .)																																
부적격·조건부적격 사유(유형)	권고 내용																																

우정사업본부 예규 제000호

집합투자증권 투자매매·투자중개 투자광고 지침

제정 2018. 7. 1. 우정사업본부 예규 제200호

개정 2021. 1. 1. 우정사업본부 예규 제265호

개정 2021. 8. 5. 우정사업본부 예규 제292호

개정 2024. ○. ○. 우정사업본부 예규 제○○○호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 지침은 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제22조, 「금융소비자 보호에 관한 법률 시행령」 제18조, 「금융소비자 보호에 관한 감독규정」 제16조 내지 제20조, 한국금융투자협회 「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제3장, 「집합투자증권 투자매매·투자중개 내부통제 규정」 제24조에 따라 우정사업본부 직원 등이 투자광고를 행함에 있어 준수하여야 하는 투자광고의 절차 및 방법 등을 정함으로써 투자광고의 공정성 제고 및 투자자 보호에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(투자광고의 정의) ① 이 지침에서 “투자광고”란 우정사업본부(이하 “본부”라 한다)가 불특정 다수인에게 집합투자상품 또는 그 영위업무를 널리 알리는 행위를 말한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것은 투자광고

로 보지 아니한다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “자본시장법”이라 한다) 제71조제2호에 따른 조사분석자료 및 금융소비자 보호에 관한 법률(이하 “법”이라 한다) 제19조제2항에 따른 설명서 등 관계 법규에 따라 작성된 자료를 제공하는 행위

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 단순한 정보를 제공하는 행위

가. 본부, 지방우정청, 우체국 등의 명칭, 로고, 주소·연락처, 인터넷 홈페이지 주소, 시스템 이용방법, 업무절차 등에 관한 정보

나. 설명회·세미나 개최 안내

다. 투자유인 문구나 구체적인 추천 상품명이 포함되지 않는 시황·업황의 분석 및 전망

라. 본부가 운용 또는 판매 중인 전체 집합투자증권 또는 전체 영위업무에 관한 목록·편람으로서 투자유인 문구를 포함하지 않은 것

마. 관계 법규 제정 및 개정 등에 따른 제도의 변경 안내

3. 특정 집합투자증권에 투자하고 있는 투자자에게 해당 집합투자증권에 관한 현황이나 수익률 등의 정보를 제공하는 행위

4. 본부가 운용 또는 판매 중인 집합투자증권의 보수·수수료, 수익률 및 포트폴리오 내역 등에 관한 정보를 본부의 인터넷 및 모바일 홈페이지를 통해 정형화된 형태로 제공하는 행위(객관적 통계를 기초로 추출한 정보를 보여주면서 선정기준 및 정렬기준을 함께 표시하는 경우를 포함한다)

5. 단순히 지명도를 높일 목적으로 회사명 또는 브랜드명만을 노출하는 행위

제3조(투자광고의 공정성 확보) ① 투자광고를 함에 있어 투자자 보호의 정신에 입각하여 신의성실의 원칙을 준수하고 품위를 유지하여야 한다.

② 투자광고에 공정한 거래질서를 해하거나 사실과 다른 표현을 사용하여서는 아니 되며, 건전한 투자문화 조성에 필요한 내용이 포함되도록 최대한 노력하여야 한다.

제2장 의무표시사항 및 표시 금지사항

제4조(의무표시사항) ① 집합투자증권의 투자광고에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 법 제22조제3항, 금융소비자보호에 관한 법률 시행령(이하 “영”이라 한다) 제18조제1항제1호, 제2호 및 제3항의 내용
2. 금융소비자보호에 관한 감독규정(이하 “금융소비자보호 감독규정”이라 한다) 제17조제1항제2호 및 제2항의 내용
3. 환매수수료 및 환매 신청 후 환매금액의 수령이 가능한 구체적인 시기
4. 증권거래비용이 발생할 수 있다는 사실과 투자자가 직·간접적으로 부담하게 되는 각종 보수 및 수수료
5. 고유한 특성 및 위험성 등이 있는 집합투자기구의 경우 해당 특성 및 위험성 등에 관한 설명
6. 별표 1의 “의무 고지사항” 중 해당 투자광고의 내용과 관련된 사항

② 제1항의 규정(법 제22조제3항제1호 내지 제3호에 해당되는 내용은 제외한다)은 금융소비자의 합리적 의사결정이 저해되거나 건전한 시장질서가 훼손될 우려가 없는 경우 제10조제1항제5호 본문의 투자광고, 별표 3의

“온라인 투자광고 심사기준” 제2호에서 정하는 일부 매체의 투자광고에는 적용하지 아니할 수 있다.

③ 투자광고의 공정성을 높이고 투자자를 보호하기 위하여 필요한 경우 건전한 투자문화를 조성하고 위험을 알리는 데에 필요한 내용을 투자광고에 표시하도록 한국금융투자협회(이하 ‘협회’라 한다)가 요구할 경우 본부는 특별한 사유가 없으면 해당 내용을 표시하여야 한다.

④ 제1항, 제2항 및 제3항에 따른 의무표시사항 중 위험고지와 관련된 사항은 다음 각 호의 방법으로 표시하여야 한다.

1. 바탕색과 구별되는 색상으로 선명하게 표시할 것
2. 용지규격 210×297밀리미터(A4용지) 기준 9포인트 이상의 활자체로 투자자가 쉽게 알아볼 수 있도록 표시할 것. 다만, 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 신문에 전면으로 게재하는 광고물의 경우 10포인트 이상의 활자체로 표시하여야 한다.
3. 영상매체를 이용한 투자광고의 경우 1회당 투자광고 시간의 3분의 1 이상의 시간 동안 투자자가 쉽게 알아볼 수 있도록 충분한 면적에 걸쳐 해당 위험고지내용을 표시하거나 1회 이상(단, 10분 이상의 광고물은 2회 이상) 소비자가 명확하게 인식할 수 있는 속도의 음성과 자막으로 설명할 것
4. 인터넷 배너를 이용한 투자광고의 경우 위험고지내용이 3초 이상 보일 수 있도록 할 것. 다만, 파생상품, 그 밖에 투자위험성이 큰 거래에 관한 내용을 포함하는 경우 해당 위험고지내용이 5초 이상 보일 수 있도록 하여야 한다.

제5조(금지행위) 투자광고를 할 때 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 투자자가 손실보전 또는 이익보장으로 잘못 인식할 우려가 있는 표시를 하는 행위. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령(이하 “자본시장법 시행령”이라 한다) 제104조제1항 단서에 따라 손실이 보전되거나 이익이 보장되는 경우는 제외한다.

2. 수익률이나 운용실적을 표시하는 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위

가. 좋은 기간의 수익률이나 운용실적만을 표시하거나 강조하는 행위

나. 세전·세후 여부를 누락하여 표시하는 행위

다. 파생결합증권 또는 파생결합증권을 투자대상으로 하는 집합투자기구(이하 이 장에서 “파생결합증권등”이라 한다)의 상환조건별 예상수익률을 표시하면서 예상손실률을 근접 기재하지 않거나 크기, 색상, 배열 등에 있어 동등하지 않은 수준으로 표시하는 행위

라. 수수료를 일(日) 단위로 표시하는 등 금융소비자의 경제적 부담이 작아 보이도록 하거나 계약체결에 따른 이익을 크게 인지하도록 하여 금융상품을 오인하게끔 표현하는 행위

3. 집합투자기구 등 운용실적에 따라 수익이 결정되는 집합투자증권, 투자일임계약 및 신탁계약 등에 대하여 예상수익률 또는 목표수익률 등 실현되지 아니한 수익률을 표시하거나 구성자산 중 일부의 수익률만을 표시하는 행위. 다만, 실현되지 아니한 수익률이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외한다.

가. 집합투자기구의 상환목표수익률 및 분할매수형 집합투자기구의 기준수익률

나. 전환형 집합투자기구의 전환목표수익률

다. 파생결합증권(주식워런트증권을 제외한다. 이하 이 장에서 같다)을

투자대상으로 하는 집합투자기구의 상환조건별 예상수익률

라. 자본시장법 시행령 제88조제1항에 따른 성과보수형 집합투자기구의

기준수익률

4. 집합투자증권에 관한 투자광고에 다음 각 목 이외의 사항을 표시하는 행위

가. 집합투자기구의 명칭

나. 집합투자기구의 종류

다. 집합투자기구의 투자목적 및 운용전략

라. 영 제20조제3항 각 호의 사항

마. 금융소비자보호 감독규정 제19조제2항 각 호의 사항

5. 사모의 방법으로 발행하거나 발행된 집합투자증권에 관한 내용을 표시하는 행위. 다만, 자본시장법 제249조의5에서 정한 투자광고를 하는 경우는 제외한다.

6. 비교대상 및 기준을 분명하게 밝히지 않거나 객관적인 근거 없이 다른 금융상품 등과 비교하는 행위

7. 투자일임재산을 각각의 투자자별로 운용하지 아니하고 여러 투자자의 자산을 집합하여 운용하는 것처럼 표시하는 행위

8. 여러 신탁재산을 집합하여 운용한다는 내용을 표시하는 행위. 다만, 자본시장법 시행령 제6조제4항제2호에 해당하는 경우는 제외한다.

9. 특정금전신탁의 특정한 상품(신탁업자가 신탁재산의 구체적인 운용방법을 미리 정하여 위탁자의 신탁재산에 대한 운용방법 지정이 사실상 곤란

한 상품을 말한다)에 대한 내용을 표시하는 행위

10. 금융투자회사의 경영실태 및 위험에 따른 평가의 결과(관련 세부내용을 포함한다)를 다른 금융투자회사의 그것과 비교하여 표시하는 행위

11. 다른 종류의 집합투자증권 또는 영위업무에 대한 광고내용을 형식적으로 분리하지 않아 투자자의 투자판단에 오해를 주는 행위

12. 수익률, 수수료, 수상실적 및 통계수치를 표시하는 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위

가. 수익률, 수수료 등(이하 이 목에서 “수익률등”이라 한다)을 특별히 우대하여 제시하면서 우대조건·기간 등을 수익률 등의 글자 크기의 3분의 1 미만으로 표시하거나 이를 수익률 등과 분리하여 표시하는 행위

나. 집합투자기구의 운용실적 또는 운용실적의 비교(이하 이 목에서 “운용실적등”이라 한다) 표시를 하면서 기준일, 산출기간 또는 집합투자기구의 유형, 비교대상의 수를 운용실적 등의 글자 크기의 3분의 1 미만으로 표시하거나 이를 운용실적 등과 분리하여 표시하는 행위 및 기준일을 투자자가 쉽게 인식할 수 있도록 표시하지 않는 행위

다. 수상실적 또는 통계수치(이하 이 목에서 “수상실적등”이라 한다)를 특별히 강조하여 표시하면서 그 출처, 시기, 조건 등을 수상실적등의 글자 크기의 3분의 1 미만으로 표시하거나 이를 수상실적등과 분리하여 표시하는 행위

13. 사진·문자·그림 등을 이용하여 법인·단체를 포함한 타인의 명예를 훼손하거나 초상권을 침해할 우려가 있는 표시 행위

14. 계약체결 여부나 금융소비자의 권리·의무에 중대한 영향을 미치는 사

항을 사실과 다르게 알리거나 분명하지 않게 표현하는 행위

15. 별표 2의 “투자광고 관련 금지행위”에서 열거하는 행위

16. 휴대전화 메시지·메신저·알람, 이메일 광고에 파생결합증권등(「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-5조제3항에 따른 파생결합증권과 집합투자재산의 100분의 50을 초과하여 파생결합증권에 운용하는 집합투자기구의 집합투자증권 및 상법 제469조제2항제3호에 따른 사채로서 자본시장법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권을 포함한다)의 수익률, 만기, 조기상환조건을 기재하는 행위(해당 광고를 이용하여 수익률, 만기, 조기상환조건과 투자설명서 또는 간이투자설명서를 조회할 수 있는 인터넷 홈페이지 등의 주소를 소개하거나 해당 홈페이지 등에 접속할 수 있는 장치를 제공하는 것은 제외). 다만, 투자성향 평가결과 파생결합증권에 대한 투자가 적합한 만 65세 미만의 투자자에게 협회가 정하는 기준을 준수하여 기재하는 경우에는 그러하지 아니하다.

17. 불확실한 사항에 대해 단정적인 판단을 제공하거나 확실하다고 오인하게 할 소지가 있는 내용을 알리는 행위

18. 투자광고에서 금융상품과 관련하여 해당 광고매체 또는 금융상품중개업자의 상호를 부각시키는 등 금융소비자가 금융상품직접판매업자를 올바르게 인지하는 것을 방해하는 행위

19. 금융소비자에 따라 달라질 수 있는 거래조건을 누구에게나 적용될 수 있는 것처럼 오인하게 만드는 행위

20. 투자광고에서 글자의 색깔·크기 또는 음성의 속도·크기 등이 해당 금융상품으로 인해 금융소비자가 받을 수 있는 혜택과 불이익을 균형 있게 전달하지 않는 행위

제6조(온라인 투자광고) 인터넷 매체 등 온라인을 이용하여 투자광고를 하는 경우 별표 3의 “온라인 투자광고 심사기준”을 준수하여야 한다.

제7조(홈쇼핑 광고) 텔레비전 홈쇼핑을 통하여 투자광고를 하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 녹화방송의 형태로 제작·집행할 것
2. 집합투자증권 및 금융투자업에 관한 설명은 해당 집합투자증권 또는 금융투자업과 관련된 자격을 보유하고 있는 본부의 관련 직원이 직접 할 것
3. 투자자의 전화문의에 대한 응대는 해당 집합투자증권 또는 금융투자업과 관련된 자격을 보유하고 있는 직원이 한다는 사실을 안내자막 및 안내음성을 통해 고지할 것
4. 운용실적이나 수익률 등에 관한 사항은 포함하지 말 것
5. 제4조제4항에 따른 위험고지 사항을 총 광고시간의 3분의 1 이상의 시간 동안 안내자막 또는 안내음성을 통해 고지할 것
6. 투자광고의 내용이 집합투자증권과 관련된 경우 다음 각 목의 사항을 충분히 설명할 것
 - 가. 환매청구방법
 - 나. 환매대금의 지급시기
 - 다. 환매청구 시 적용되는 기준가격
 - 라. 그 밖에 환매수수료 등 환매 관련 사항

제3장 집합투자기구의 운용실적 표시

제8조(준수사항) ① 투자광고에 집합투자기구의 운용실적을 표시하고자 하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 다만, 단기금융집합투자기구에 대하여는 제3호를 적용하지 아니한다.

1. 별지 제1호 서식 “투자광고계획신고서”(이하 이 지침에서 “신고서”라 한다) 제출일이 속한 월의 직전월 마지막 영업일(다만, 직전월 마지막 영업일에 공시자료 또는 평가자료가 없는 경우에는 전전월 마지막 영업일을 의미한다. 이하 이 장에서 “기준일”이라 한다) 현재 해당 집합투자기구가 설정일 또는 설립일부터 1년 이상 경과하고, 순자산총액이 100억 원(소득세법 및 조세특례제한법상 비과세, 소득공제 또는 세액공제가 되는 상품의 경우 50억 원) 이상일 것
2. 집합투자증권의 가격으로 평가한 운용실적을 사용할 것. 다만, 종류형 집합투자기구의 경우에는 보수가 차감되지 않은 운용실적을 함께 표기할 수 있다.
3. 기준일로부터 과거 1개월 이상의 수익률을 사용하되, 기준일로부터 과거 6개월 및 1년 수익률을 함께 표시할 것. 다만, 해당 집합투자기구가 설정일 또는 설립일로부터 3년 이상 경과한 경우에는 기준일로부터 과거 1년 및 3년 수익률과 설정일 또는 설립일로부터 기준일까지의 수익률을 함께 표시하여야 한다.
4. 다음 각 목의 사항을 표시할 것
 - 가. 집합투자기구의 유형
 - 나. 기준일 및 기준일 현재의 순자산총액

다. 설정일 또는 설립일

라. 수익률 산출기간 및 산출기준

마. 수익률의 세전·세후 여부

5. 투자설명서상의 주된 운용대상자산의 비율 및 자산운용보고서상의 운용 내역에 근거하여 벤치마크의 수익률을 객관적이고 공정하게 계산하여 함께 표기할 것. 다만, 단기금융집합투자기구, 부동산집합투자기구 등 객관적인 벤치마크를 산정하기 어려운 집합투자기구의 경우에는 이를 생략할 수 있다.

6. 「방송법」 제2조제1호에 따른 방송(이하 이 장에서 “방송”이라 한다)을 이용하지 아니할 것

② 종류형 집합투자기구의 운용실적을 표시하는 경우에는 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있다는 사실을 표시하여야 한다.

③ 투자광고에 집합투자기구의 유형별 운용실적을 표시하고자 하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 기준일 현재 동일 유형 내 집합투자기구의 순자산총액이 500억 원 이상일 것

2. 제1항제3호 본문 및 제4호(다목 제외), 제6호의 방법에 따를 것

④ 투자광고에 집합투자기구의 유형별 판매실적, 유형별 판매펀드수익률(이하 이 장에서 “유형별 판매실적 등”이라 한다)을 표시하고자 하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 기준일 현재 동일 유형 내 집합투자기구의 판매잔고가 500억 원 이상일 것

2. 협회 등 증권유관기관의 공시자료 또는 집합투자기구 평가회사의 평가 자료를 사용할 것
3. 기준일에 판매회사의 집합투자기구별 판매잔고를 기준으로 가중평균한 수익률을 사용할 것
4. 기준일로부터 과거 1년, 3년, 5년 수익률을 함께 표시할 것
5. 기준일 및 기준일 현재의 판매잔고를 표시할 것
6. 유형별 판매펀드수익률은 집합투자기구 자체의 수익률을 기준으로 산출한 것으로 가입자의 계좌별 수익률을 기준으로 산출한 것과 차이가 있음을 기재할 것

7. 제1항제4호 가목, 라목 및 마목, 제1항제6호의 방법에 따를 것

⑤ 투자광고에 단기금융집합투자기구의 운용실적을 표시하고자 하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 기준일로부터 과거 1개월 수익률을 표시할 것. 이 경우 연으로 환산하여 표시할 수 있다.
2. 다른 금융투자회사가 판매 또는 운용하는 단기금융집합투자기구와 운용 실적 등에 관한 비교 광고를 하지 아니할 것

⑥ 투자광고에 집합투자기구의 적립식 투자에 따른 수익률(이하 이 항에서 “적립식수익률”이라 한다)을 표시하고자 하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 신고서 제출일이 속한 달 직전월의 마지막 영업일(이하 이 항에서 “기간말영업일”이라 한다) 현재 해당 집합투자기구가 설정일 또는 설립일로부터 3년 이상 경과하고, 순자산총액이 100억 원 이상일 것
2. 매월 첫 영업일에 일정 금액의 해당 집합투자증권을 매입하고 기간말영

업일의 가격으로 평가한 수익률을 사용할 것

3. 기간말영업일로부터 연 단위로 과거 3년 이상의 적립식수익률을 사용할 것. 이 경우 기간말영업일로부터 과거 3년 적립식수익률을 함께 표시하여야 한다.
4. 종류형 집합투자기구의 경우, 해당 보수·수수료가 차감된 종류별 집합투자증권의 가격으로 평가한 수익률을 사용할 것
5. 제1항제3호 및 제4호의 방법에 따를 것. 이 경우에 “기준일”은 각각 “기간말영업일”로, “수익률”은 각각 “적립식수익률”로 본다.

제9조(비교광고) 투자광고에 집합투자기구의 운용실적 또는 유형별 판매실적 등을 비교하고자 하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 비교대상이 동일한 유형의 집합투자기구일 것
2. 협회 등 증권유관기관의 공시자료 또는 집합투자기구 평가회사의 평가자료를 사용할 것
3. 기준일로부터 과거 1년, 2년 및 3년 수익률과 설정일 또는 설립일로부터 기준일까지의 수익률(유형별 판매펀드수익률의 경우에는 기준일로부터 과거 1년, 3년, 5년 수익률)을 표시하되, 연 단위 비교대상 내의 백분위 순위 또는 서열 순위 등을 함께 표기할 것. 이 경우 평가자료에 포함된 전체 비교대상의 수를 근접 기재하여야 한다.
4. 평가자료의 출처 및 공표일을 표시할 것

제4장 투자광고의 심의

제10조(준법감시인의 사전승인 및 점검 등) ① 본부 집합투자증권 사업부서(이하 “사업부서”라 한다)는 투자광고를 하고자 하는 경우 준법감시인의 사전 승인을 받아 협회에 심사를 청구하여야 한다. 다만, 투자광고의 내용 및 방법 등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 준법감시인의 사전 승인만으로 투자광고를 할 수 있다.

1. 협회로부터 “적격” 통보를 받고 제14조에서 따른 유효기간이 경과하지 아니한 투자광고로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

가. 크기, 배열, 이미지(단, 수익 등을 연상시키는 것은 제외한다), 배경을 변경하는 경우. 다만, 의무표시사항의 변경은 제외한다.

나. 조직도, 부서명칭, 구성원 및 그 약력 등을 변경하는 경우

다. 판매회사 또는 수탁회사를 변경하거나 추가하는 경우

라. 수익률, 기준일(통계나 시황·업황의 내용이 함께 변경되는 경우를 포함한다) 및 신용등급을 변경하는 경우

마. 투자광고의 수단 또는 매체(단, 제1항제5호 가목부터 다목까지에 해당하는 경우는 제외한다)를 변경하거나 추가하는 경우. 다만, 이 경우 그 내용을 변경하여서는 아니 된다.

바. 관계 법규 개정, 투자설명서 및 약관 등의 변경이 발생하는 경우

사. 제4조제1항제2호, 제3호 또는 제4호를 변경하거나 추가하는 경우

아. 내용의 변경 없이 외국어로 번역하는 경우

자. 행사 또는 이벤트의 기간, 대상, 경품 등 일부 조건을 변경하는 경우 및 여러 이벤트를 한 번에 심사받은 후 이벤트 기간이 종료한 것만 삭제하는 경우

차. 내용변경이 없이 유효기간을 연장하고자 하는 경우

카. 그 밖에 투자광고의 실질적 내용이 변경되지 않는 것으로서 협회가 인정하는 경우

2. 변경될 수 있는 부분(기초자산, 수익률 등 단순한 항목에 한한다. 이하 이 호에서 같다)과 변경될 수 없는 부분을 별도로 구분하여 협회로부터 “적격” 통보를 받고 제14조에 따른 유효기간이 경과하지 아니한 투자광고로서 변경될 수 있는 부분만을 변경하는 경우

3. 별표 3의 “온라인 투자광고 심사기준”에서 별도로 정하거나, 이미 계좌가 개설되어 있는 투자자 또는 「개인정보보호법」 제15조제2항에 따라 개인정보의 수집 및 이용에 동의를 한 자에게 휴대전화 메시지 또는 이메일을 이용하여 전달하는 투자광고. 다만, 휴대전화 메시지 또는 이메일을 이용한 투자광고는 집합투자기구 등 실적배당상품의 운용실적이나 파생결합증권 등의 상환조건별 예상수익률이 포함되지 않는 경우에 한한다.

4. 자본시장법 제9조제5항에서 정한 전문투자자만을 대상으로 하는 경우 또는 자본시장법 제249조의5에서 정한 투자광고 중 운용실적을 포함하지 아니하는 경우

5. 금융투자상품에 대한 구체적인 정보를 포함하지 아니하는 경우. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 수단 또는 매체를 이용한 투자광고는 제외한다.

가. 방송

나. 신문 등

다. 「잡지 등 정기간행물의 진흥에 관한 법률」 제2조에서 규정하는 정기간행물. 다만, 본부가 발간하는 정기간행물은 제외한다.

6. 불특정 다수인을 대상으로 하는 설명회에서 집합투자증권에 대한 설명 자료를 교부하는 경우
 7. 다수의 집합투자증권에 대하여 명칭, 수수료, 수익률 또는 특징 등을 표로 단순하게 나열하는 경우
 8. 본부가 정기적으로 발간하는 간행물을 이용하는 경우
 9. 투자유인 문구나 구체적인 추천 상품명이 포함된 시황·업황의 분석 및 전망에 관한 정보를 제공하는 경우
 10. 제14조에 따른 유효기간이 경과한 투자광고 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 가. 내용변경이 없는 경우
 - 나. 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 다. 제13조제2호가목에 따라 일부 내용을 변경하는 경우
- ② 준법감시인은 투자광고가 관계 법규와 이 규정을 준수하는 경우에만 제1항에 따른 사전 승인을 하여야 한다. 준법감시인은 사전 승인 시 필요한 경우 별도 계획에 의해 심의위원회를 구성할 수 있다. 심의위원회가 구성될 경우 심의 종료일부터 7영업일 이내 심의결과를 사업부서에 통보한다.
- ③ 준법감시인은 제1항 단서에 따라 시행한 광고물에 대하여 월별 사전승인 내역을 별지 제2호 서식 “광고물에 대한 준법감시인 사전승인 결과보고서”로 다음 달 15일까지 협회에 제출하여야 한다.
- ④ 준법감시인은 우체국에서의 투자광고물 사용의 적정성을 확인하기 위하여 연 1회 이상 자체 또는 위탁을 통해 현장점검을 실시하고, 그 점검결과를 별지 제3호 서식 “투자광고물 점검 결과보고서”에 따라 해당 반기의 말일까지 협회에 제출하여야 한다. 다만, 준법감시인은 점검인력 및 우체

국별 투자광고물 사용건수 등을 감안하여 점검하고자 하는 우체국의 범위를 조정할 수 있다.

⑤ 준법감시인은 협회가 제3항에 따라 제출된 준법감시인의 사전 승인 결과 및 제4항에 따라 제출된 우체국 투자광고 점검 결과와 관련하여 투자광고의 적정성을 확인하기 위하여 본부에 광고물의 제출을 요구하는 경우 즉시 해당 광고물을 제출하여야 한다.

⑥ 광고책임자(사업부서), 준법감시인 및 사전승인결과보고자를 정하거나 변경하는 경우 별지 제4호 서식 “광고책임자 및 사전승인결과보고자 (지정·변경) 통보서”에 따라 소관 부서에서 지체 없이 협회에 통보하여야 한다.

제4장 투자광고의 심의

제11조(신고서 및 서류의 제출) ① 사업부서는 협회에 투자광고 심사를 청구하는 경우 신고서와 투자광고안을 함께 제출하여야 한다.

② 사업부서는 신고서를 별표 8의 “투자광고계획신고서 작성요령”에 따라 작성하여야 하며, 광고안 및 신고서의 내용을 증명하기 위하여 필요한 경우에는 관련 자료를 첨부하여 제출하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항은 사업부서에서 준법감시인에게 사전승인을 요청하는 경우에도 동일하게 적용된다.

제12조(광고의 심사) ① 준법감시인은 사업부서로부터 신고서를 접수한 때에는 관계 법규 및 이 규정의 준수 여부 등을 심사한 후 그 결과를 별지 제5

호 서식 “투자광고 심사결과 통보서”(이하 이 장에서 “심사결과통보서”라 한다)에 따라 신고서 접수일부터 3영업일 이내에 사업부서에 통보하여야 한다. 이 경우 다음 각 호의 기간은 심사기간에 산입하지 아니한다.

1. 사업부서에 투자광고의 수정 또는 추가자료의 제출을 요구한 경우 요구일부터 수정안 또는 추가자료가 준법감시인에 도달한 날까지의 기간
2. 투자광고 심사를 심의위원회에서 하는 경우 심의가 종료된 날까지의 기간
3. 협회 등 관계 기관에 투자광고의 적격성을 질의한 경우 해당 질의를 한 날부터 관계 기관의 회신이 준법감시인에 도달한 날까지의 기간

② 준법감시인은 투자광고의 심사결과에 대하여 다음 각 호의 어느 하나로 사업부서에 통보하여야 한다.

1. 적격: 광고안의 내용이 적절하여 시행이 가능하다고 판단한 투자광고
2. 조건부적격: 준법감시인이 요구한 대로 광고안을 수정하거나 추가자료를 제출한 후에 시행이 가능한 투자광고
3. 부적격: 광고안의 시행이 적합하지 않다고 준법감시인이 판단한 투자광고

③ 준법감시인은 투자광고를 심사할 때에 투자광고의 공정성을 높이고 투자자를 보호하기 위하여 필요한 경우 사업부서로 하여금 투자광고를 수정하게 하거나 추가 자료를 제출하도록 요구할 수 있다. 이 경우 사업부서는 준법감시인의 요구에 성실히 따라야 한다.

제13조(부당한 광고의 사용금지) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 투자광

고를 사용하여서는 아니 된다.

1. 제10조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 경우로서 협회로부터 적격통보를 받지 아니한 투자광고

2. 협회가 적격 통보하였거나 제10조제1항 단서에 따라 시행한 투자광고의 내용을 임의로 변경한 투자광고. 다만, 제14조에 따른 유효기간이 경과하지 아니하고 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제외한다.

가. 규격, 색상(단, 의무표시사항의 변경은 제외한다), 본부·지방우정청·우체국 등의 명칭, 로고, 전화 등 통신매체의 번호, 주소 및 우편번호, 인터넷 홈페이지 주소, 전자우편(이메일) 주소, 판매회사·수탁회사·우체국의 명칭, 약도를 변경하는 경우

나. 수시로 변경될 수 있는 부분(일자, 상장주식의 종목명 등 기타 협회가 인정하는 단순한 항목에 한한다)과 변경될 수 없는 부분을 별도로 구분하여 협회로부터 “적격” 통보를 받고 변경될 수 있는 부분만을 변경하는 경우

3. 제10조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 준법감시인의 사전 승인을 받지 아니한 투자광고

4. 제14조에 따른 유효기간이 경과한 투자광고. 다만, 온라인 투자광고의 경우 별표 3의 “온라인 투자광고 심사기준” 제3호에 따라 달리 정할 수 있다.

5. 사실과 다른 내용을 포함하고 있거나 제도·시장상황의 변화 등으로 협회가 그 내용이 적절하지 아니하다고 인정하는 투자광고

6. 협회로부터 사용중단을 요구받은 투자광고

제14조(심사결과와 유효기간) ① 협회가 적격 통보하였거나 제10조제1항 단서에 따라 시행한 투자광고의 유효기간은 협회의 심사필 번호가 사업부서에 부여된 날(제10조제1항 단서에 따라 준법감시인의 사전 승인만으로 시행한 투자광고의 경우에는 제10조제2항에 따라 준법감시인의 승인을 받은 날)과 신고서(제10조제1항 단서에 따라 시행한 투자광고의 경우에는 준법감시인 사전 승인 신청서를 말한다. 이하 이 조에서 “신고서”라 한다)에 기재된 광고시행 예정일 중 늦은 날부터 다음 각 호에서 정하는 기한과 신고서에 기재된 최종시행예정일 중 먼저 도래하는 날까지로 한다.

1. 집합투자기구의 운용실적을 포함하고 있는 투자광고: 기준일로부터 1년
2. 그 밖의 투자광고: 신고서에 기재된 최종시행예정일

② 제1항에도 불구하고 사업부서는 협회로부터 적격 통보를 받은 투자광고나 제10조제1항 각 호에 따라 시행한 투자광고의 유효기간 중에라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 사항이 발생한 날의 다음 영업일부터 그 투자광고를 사용하여서는 아니 된다.

1. 투자광고에 포함된 운용실적 또는 수익률이 동일한 기간으로 산출한 운용실적 또는 수익률과 15% 포인트 이상 차이가 나는 경우
2. 투자광고에 포함된 집합투자기구의 등급이 2등급 이상 달라진 경우
3. 신용등급을 강조하여 표시한 투자광고에서 투자광고의 주된 대상이 되는 증권 또는 해당 증권 발행자의 신용등급이 변동된 경우

제15조(심사필의 표시) ① 본부(사업부서)·지방우정청·총괄우체국은 해당 투자광고물의 적절한 위치에 협회 또는 준법감시인으로부터 사전 심사를 받은 사실과 제14조에 따른 유효기간의 시작일과 종료일을 다음 각 호의 방

법으로 표시하여야 한다.

1. 협회가 적격으로 통보한 투자광고: “한국금융투자협회 심사필 제 호 (20 . . ~ 20. . .)” 또는 별표 5에 따른 엠블럼
 2. 제10조제1항 단서에 따라 준법감시인의 사전 승인만으로 시행한 투자광고: “우정사업본부 준법감시인 심사필 제 호 (20 . . ~ 20. . .)”
 3. 제1호 및 제2호에도 불구하고 제10조제1항제1호차목 또는 같은 항 제10호 가목에 따라 내용변경이 없이 다시 사용하는 경우에는 기존 광고물의 심사필 표시를 계속하여 사용할 수 있다.
- ② 제1항에도 불구하고 방송, 돌출광고, 휴대전화 메시지, 별표 3의 “온라인 투자광고 심사기준” 제2호에서 정한 일부 매체 등을 이용한 투자광고이거나 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 제2조에 따른 옥외광고물로서 협회가 인정하는 광고물은 공간상 제약으로 제1항에 따른 표시가 곤란할 경우 이를 생략할 수 있다.

제16조(재심사의 청구) ① 사업부서는 협회의 투자광고 심사결과에 이의가 있는 경우 심사결과통보서를 받은 날부터 7영업일 이내에 협회에 재심사를 청구할 수 있다.

② 사업부서가 재심사를 청구한 투자광고는 협회 자율규제위원회에서 심사한다.

③ 사업부서는 위 자율규제위원회의 심사결과에 대하여 다시 재심사를 청구할 수 없다.

제17조(심사수수료의 납부) ① 사업부서는 협회에 투자광고의 심사를 청구하

는 경우 심사수수료 납부 요청 받을 시 이에 따라야 한다.

② 제1항의 경우 심사수수료의 납부 기준 및 금액은 협회 자율규제위원회 위원장이 정하는 바에 따른다.

제5장 투자광고의 활용

제18조(투자광고의 활용) 투자광고는 사업부서 주관으로 제작하여 지방우정청 및 총괄우체국에 배부한다. 배부한 투자광고는 소속기관에서 수정함이 없이 사용하여야 함이 원칙이다. 다만 다음 각 호의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 투자광고물에 사용된 기관명칭, 관련 안내 연락처, 직원 성명 등을 추가(변경)하는 경우
2. 내용 수정 없이 크기만 변경하는 경우
3. 제1호 및 제2호 모두에 해당하는 경우

제6장 제재 등

제19조(시정요구) 준법감시인은 관계 법규 및 이 지침의 규정을 위반하여 투자광고를 하거나 투자광고의 내용이 사실과 다른 경우 사업부서에 주의 촉구 또는 해당 투자광고의 시정이나 사용중단을 요구할 수 있다.

부 칙<제200호, 2018.6.25.>

이 지침은 2018년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙<제265호, 2021.1.1.>

이 지침은 2021년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙<제292호, 2021.8.5.>

이 지침은 2021년 8월 5일부터 시행한다.

부 칙<제○○○호, 2024. ○. ○.>

이 지침은 2024년 ○월 ○일부터 시행한다.

의무고지사항

투자광고의 내용	의무기재사항
1. 공통 경고문구	○ 금융상품에 관한 계약을 체결하기 전에 금융상품 설명서 및 약관을 읽어볼 것을 권유하는 내용 ○ 일반 금융소비자는 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있다는 내용 ○ 예금자보호법 등 다른 법률에 따른 금융소비자의 보호내용(대출성 상품은 제외한다) ○ (금융투자상품) ① 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속된다는 사실 ② 과거 운용실적을 포함하여 광고하는 경우 그 운용실적이 미래의 수익률을 보장하지 않는다는 내용 ③ 손실이 발생할 수 있는 상황(최대 손실이 발생할 수 있는 상황을 포함) 및 그에 따른 손실 추정액(이 경우 객관적·합리적인 근거를 포함하여야 함)
2. 파생상품	○ 계좌 잔고가 유지증거금에 미달하는 경우 계약이 강제 청산될 수 있다는 사실
3. 외화증권에 투자되는 집합투자증권	○ 환율변동에 따라 자산가치가 변동되거나 원금손실이 발생할 수 있다는 사실
4. 단기금융집합투자기구	○ 장부가와 시가의 괴리가 $\pm 0.5\%$ 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있다는 사실
5. 증권신고 대상이 되는 증권의 공모	○ 본 안내물은 청약의 권유를 목적으로 하지 않으며, 청약의 권유는 (예비, 간이)투자설명서에 따른다는 사실
6. 월지급식 상품 (구조화상품 제외)	○ 투자(운용)결과에 따라 월지급액이 변동되거나 원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있다는 사실
7. 채권·기업어음증권 (발행회사의 신용등급이 있는 것에 한함)	○ 발행회사의 신용등급*, 신용평가회사명, 기준일자 * 신용등급의 이해를 돕기 위한 설명 부기 ○ 발행회사의 신용위험(부도 또는 파산 등)에 따른 원금손실이 발생할 수 있다는 사실
8. 파생결합증권 등	○ 발행회사의 신용등급*, 신용평가회사명, 기준일자 * 신용등급의 이해를 돕기 위한 설명 부기 ○ 발행회사의 신용위험(부도 또는 파산 등)에 따른 원금손실이 발생할 수 있다는 사실 ○ 수익률은 상환조건(조기 또는 만기) 등을 충족하는 경우에 지급될 수 있는 최대 수익률에 불과하며 발행회사가 상환조건이나 수익률의 달성을 보장하지 아니하므로 상환조건 등을 충분히 감안하여 투자해야 한다는 사실(수익률이 포함된 경우에 한함)

투자광고 관련 금지행위

1. 공정한 거래질서 및 건전한 투자문화를 저해하는 행위

- 가. 고객 등에게 혐오감이나 위화감 등을 조성하는 행위
- 나. 다른 금융투자회사 또는 다른 금융투자회사의 집합투자증권, 영위업무 등을 비방하는 행위
- 다. 관계 법규, 협회의 정관·규정, 그 밖에 자율결의사항을 위반하는 내용을 표시하는 행위
- 라. 가격변동위험, 국가위험, 환율변동위험 등의 투자위험이 높은 집합투자증권의 투기적 거래를 조장하는 행위
- 마. 그 밖에 한국금융투자협회 자율규제위원회가 공정한 거래질서 및 건전한 투자문화를 저해할 우려가 있다고 인정하는 행위

2. 허위 또는 과장된 표현을 사용하는 행위

- 가. 객관적 사실에 근거하지 아니하거나 입증이 불가능한 사항을 사실인 것처럼 표시하는 행위
- 나. 객관적 근거 없이 최고, 최저, 유일 등의 최상급 표현을 사용하는 행위
- 다. 특정시점, 특정기간 또는 특정구간에 해당되는 사항을 일반적이거나 통상적인 것으로 표시하는 행위
- 라. 금융지주회사, 계열회사, 업무를 제휴하고 있는 다른 회사 등의 우월적 지위를 자신에게 해당되는 것처럼 부당하게 인용하거나 표시하는 행위
- 마. 언론에 잘못 보도된 내용임을 알면서도 그 내용을 그대로 사용하거나 유리한 부분만을 발췌하여 사용하는 행위
- 바. 소송이 진행 중인 사건을 확정판결을 받은 것처럼 표시하는 행위
- 사. 객관적인 근거 없이 수익에 대한 과도한 기대를 유발할 수 있는 문구

또는 이미지를 사용하는 행위

아. 그 밖에 **한국금융투자협회** 자율규제위원회가 허위 또는 과장의 소지가 있다고 인정하는 행위

3. 다른 금융투자회사 또는 집합투자증권과 부당하게 비교하는 행위

가. 우월성 부각을 목적으로 유리한 내용만 비교하여 표시하는 행위

나. 부분적 우월성을 바탕으로 전체적 우월성을 주장하거나 상호 관련이 없는 사항을 비교하여 우월성을 표시하는 행위

다. 비교대상 및 기준을 명시하지 아니하거나 자사에 유리하도록 비교기준을 설정하여 우월성을 과대표시하는 행위

라. 객관적 근거 없이 비교대상보다 우월하다고 표시하는 행위

4. 투자자로 하여금 잘못 인식하게 하는 행위

가. 다른 금융상품으로 오인할 우려가 있는 명칭 및 광고적 표현을 사용하는 행위

나. 제휴상품 광고 시 제휴회사의 금융상품으로 오인할 우려가 있는 명칭 및 표현을 사용하거나 제휴회사 등 다른 회사가 제공하는 재산상 이익을 자신이 제공하는 것처럼 표시하는 행위

다. 상품결합광고를 하면서 상품결합을 강제하는 것처럼 표시하는 행위

라. 절세금액을 상품 자체의 성과인 것처럼 표시하는 행위

마. 그 밖에 **한국금융투자협회** 자율규제위원회가 투자자 오인의 우려가 있다고 인정하는 행위

바. 그 밖에 **한국금융투자협회** 자율규제위원회가 부당한 비교표시의 소지가 있다고 인정하는 행위

온라인 투자광고 심사기준

1. 온라인 투자광고의 종류

- 가. 홈페이지 광고: 인터넷 홈페이지(모바일 홈페이지 포함), 거래를 위한 프로그램·시스템(HTS, MTS 등), 블로그, 카페 등 온라인 매체를 이용한 투자광고
- 나. 소셜미디어 광고: 소셜미디어 등(가입자 간 서로 정보와 의견을 공유할 수 있는 미디어로 글자 수 또는 공간적 제약이 있는 온라인 매체)을 이용한 투자광고
- 다. 검색광고: 인터넷 포털사이트 검색창 등에 특정 검색어를 입력 시 **우정사업본부·지방우정청·총괄우체국**의 홈페이지 주소 및 주요 집합투자증권 등에 대한 광고문구 등이 표시되는 투자광고
- 라. 배너광고: 주로 다른 인터넷 홈페이지 등으로 연결되도록 한정된 공간에 이미지, 플래시, 동영상 등을 게시하는 투자광고
- 마. PUSH 메시징 광고: 이메일, 메신저, 알람 등을 이용하는 투자광고
- 바. 이용후기 광고: 본부, 지방우정청, 우체국 등이 특정인(해당 서비스를 이용해 본 경우에 **한함**)에게 경제적 대가를 지불하고 온라인 매체에 이용후기(단, 개별 금융투자상품에 대한 광고는 불가) 등을 게시하는 투자광고
- 사. **그 밖의** 온라인 광고: **그 밖의** 온라인 매체를 이용하는 투자광고

2. 온라인 투자광고 종류별 심사기준

종류	심사기준
가. 공통	○ 본부가 운영하는 온라인 매체를 통해 투자광고를 하는 경우 제10조제1항 단서에 따라 준법감시인 사전 승인만으로 투자광고를 할 수 있다. ○ 본부가 운영하지 않는 온라인 매체를 통해 투자광고를 하는 경우 제10조제

종류	심사기준
	1항 본문 규정에 따라 협회에 사전심사를 받아야 한다. ○ 온라인 투자광고를 하면서 투자자의 투자선택에 영향을 미칠 수 있는 중요한 사실이나 내용, 의무표시사항 등은 같은 화면에 제공하여야 한다. 다만, 소셜미디어 광고, 검색광고, 배너광고 등과 같이 이용 가능한 광고면이 제한적인 경우 해당 광고와 연결된 인터넷 화면까지 종합적으로 고려하여 투자광고의 부당성을 판단할 수 있다.
나. 홈페이지 광고	○ 타 회사가 운영 중인 홈페이지임에도 불구하고 그 일부 공간을 본부가 실질적인 게시 및 삭제 등 관리 권한을 가지고 이 사실을 노출할 경우에는 본부가 운영 중인 홈페이지로 인정하여 제10조제1항 단서에 따라 준법감시인 사전 승인만으로 투자광고를 할 수 있다.
다. 소셜 미디어 광고	○ 집합투자증권의 운용실적, 투자자 유형별 상품 추천 등 투자유인성이 높은 표현의 경우 연결화면에 표시하여야 한다. 다만, 협회 또는 준법감시인 사전심사가 완료된 이미지 파일(해당 내용이 포함된 경우)은 본문에 게시할 수 있다. ○ 제15조제2항에 따라 본부가 운영 중인 매체 내 광고물은 심사필의 표시(유효기간 포함)를 생략할 수 있다.
라. 검색 광고	○ 본부, 지방우정청, 우체국 등의 명칭, 로고 등 단순한 정보제공은 제2조제2항제2호 각 목에 따라 심사대상에서 제외한다. ○ 수수료 행사 및 이벤트 안내 등 투자유인성이 높은 투자광고의 경우 제10조제1항 본문 규정에 따라 협회에 사전심사를 받아야 한다. ○ 제15조제2항에 따라 심사필의 표시(유효기간 포함)를 생략할 수 있다.
마. 배너 광고	○ 정지형 배너광고의 경우 해당 광고와 연결된 인터넷 화면에 제4조 및 제8조에 따른 의무표시사항 및 준수사항을 표기할 수 있다. 이 경우 해당 연결화면을 함께 제출하여야 한다. ○ 그 밖의 배너광고의 경우 제4조 및 제8조에 따른 의무표시사항 및 준수사항을 해당 화면에 표시하여야 한다. ○ 제15조제2항에 따라 심사필의 표시(유효기간 포함)를 생략할 수 있다.
바. PUSH 메시징 광고	○ PUSH 메시징 광고의 경우 제10조제1항 단서에 따라 준법감시인 사전 승인만으로 투자광고를 할 수 있다. 다만 실적배당상품 운용실적 및 파생결합증권 등의 예상수익률을 포함하는 경우는 협회에 사전심사를 받아야 한다. ○ 제15조제2항에 따라 본부가 운영 중인 매체(단, 이메일은 제외)를 통한 광고물은 심사필의 표시(유효기간 포함)를 생략할 수 있다.
사. 이용 후기 광고	○ 이용후기 광고의 경우 제10조제1항 단서에 따라 준법감시인 사전 승인만으로 투자광고를 할 수 있다. ○ 해당 게시물에는 본부, 지방우정청, 우체국 등에서 대가를 받고 작성하였다는 문구를 표시하여야 한다. 이 경우 각 게시물의 처음이나 마지막에 게시물 본문과 구별되게 표시하여야 하며, 글자 크기를 본문보다 크게 하거나, 글자색을 본문과 달리하는 등 투자자가 쉽게 인식하도록 게시하여야 한다.
아. 그 밖의 온라인 광고	○ 그 밖에 위 매체에 포함되지 않은 온라인 투자광고의 경우 매체의 특성을 고려하여 본 심사기준을 준용하여야 한다.

3. 온라인 투자광고의 관리

가. 온라인 투자광고의 경우 제13조제4호에 따라 유효기간이 경과한 투자 광고를 사용하여서는 아니 된다.

나. 가목에도 불구하고 순번, 연번 등으로 누적하여 관리하는 온라인 광고 (홈페이지 광고, 소셜미디어 광고 및 이용후기 광고)를 이용한 투자광고는 매체관리의 특성을 고려하여, 유효기간 내에 게시한 투자광고의 경우 유효기간 종료 후에도 해당 투자광고를 유지할 수 있다.

4. 정보공유 및 전달과정의 책임 소재

가. 본부는 최초 게시한 내용과 본부가 직접 정보공유한 내용에 대하여 법적인 책임을 진다.

나. 해당 온라인 매체 참여자 간 공유되고 전달되는 과정에서 내용이 변형된 게시물에 대한 책임은 참여자에게 있다.

[별표 4](「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 별표 11)

투자광고계획신고서 작성요령

구 분	신문, 잡지 등	방송, 온라인	게시물, 인쇄물	판촉물
투자광고의 종류	집합투자증권의 취득을 권유하거나 집합투자기구에 관한 광고는 “집합투자증권광고”, 투자대회·사은품 지급행사 등 본부 등이 개최하는 행사와 관련된 광고는 “행사광고”, 2종류 이상의 투자광고가 공존하는 경우 “공존광고”로 기재			
투자광고의 주제어	주요 핵심어 또는 표제·부제 등 투자광고의 주제어를 기재			
대상(배포) 지역	전국광고물의 경우 “전국”으로, 특정 지역 광고물의 경우 “○○지역”으로 기재			
투자광고의 규격	-	상영시간	-	-
실시방법	신문, 잡지 등 간행물의 종류	TV, 라디오, 인터넷 휴대전화 등 광고 매체의 종류	포스터, 간판, 현수막, 전단, 리플렛 등의 종류	수첩, 메모지 등 판촉물의 종류
시행예정 일정	최초 시행예정일부터 최종 시행예정일 기재			
시행예정 횟수(수량 등)	게재 횟수	방송 및 상영 횟수	배포·게시 수량	배포 수량
첨부서류	- 광고안 사본 - 증빙자료	- 스토리보드 등 자막·음성 - 전송메시지 전체 - 웹사이트 게시 페이지, 연결된 페이지 - 증빙자료	- 광고안 사본 - 증빙자료	- 광고안 사본 - 증빙자료

[별표 5] (「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 별지 제14-2호)

투자광고 심사필 엠블럼

1. 투자광고 심사필 표시 도안

가. 도안



나. 크기: 용지규격 210×297밀리미터(A4용지) 기준 가로×세로 15밀리미터 이상으로 하여 쉽게 알아볼 수 있도록 하여야 함

[별지 제1호 서식] (「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 별지 제13호)

투자광고계획신고서

1. 투자광고에 관한 사항

광고이용매체	
투자광고의 종류	집합투자증권광고, 공존광고, 행사광고, 기타 ()
투자광고의 주제어	
대상(배포)지역	
규격 및 실시방법	
시행예정일정	최초시행예정 20 . . 부터 최종시행예정 20 . . 까지
시행예정횟수(수량 등)	
유사광고 심사필번호	한국금융투자협회 심사필 제 호 (20 . . ~ 20 . .)

2. 담당자 성명, 연락처(☎ / FAX) :

3. 준법감시인 성명 : (인 또는 서명)

4. 준법감시인 심사필 번호 :

■ 첨부서류

- 가. 광고안 0 부
- 나. 그 밖의 증빙자료 0부
- 다. ...

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-43조에 따라 투자광고계획을 위와 같이 신고합니다.

년 월 일

우정사업본부

본부장 (인)

한국금융투자협회장 귀하

[별지 제2호 서식] (「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 별지 제11호)

광고물에 대한 준법감시인 사전승인 결과보고서

사전 확인 번호	광고 종류	매체 종류	광고 상품명	광고 내용	배포지역 / 대상	최초 사용예정일 ~ 최종 사용예정일	규격	수량/ 회수	사전승인 사유	과거 심사필 번호
20 년 월 일								준법감시인 0 0 0 (인)		

* 광고종류는 신규광고 또는 기존광고 중에서 기재

** 제10조제1항 단서에 따라 준법감시인의 사전 승인만으로 투자광고를 하는 경우 해당 사유를 사전승인 사유에 기재하고 사유에 따라 기존에 심사받았던 협회 혹은 준법감시인 심사필 번호가 있을 경우 해당 번호를 반드시 기재

*** 광고내용이 법·시행령·규칙·금융투자업규정 등 관련법령, 상품약관(정관) 및 투자설명서에 기재된 사실과 상이한 경우 그 책임은 본 회사에 있습니다.

붙임 : 엑셀파일

※ 위의 표 내용을 반드시 엑셀파일로 작성하여 첨부하여야 함.

이 경우, 위의 표는 공란으로 처리할 수 있음.

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-42조 제3항에 따라 준법감시인 사전확인 결과보고서를 다음과 같이 제출합니다.

년 월 일

우정사업본부

본부장

(인)

한국금융투자협회장 귀하

[별지 제3호 서식](「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 별지 제11-2호)

투자광고물 점검 결과보고서

우체국 명	점검 번호	매체 종류	광고상품명	광고내용	준법감시인 사전승인 여부	유효기간 경과여부	관계법규 위반여부	조치사항
20 년 월 일 준법감시인 ○ ○ ○ (인)								

- * 조치사항은 불법광고물 폐기여부 등 현장조치, 해당 우체국(또는 직원)의 준법의식 제고를 위한 교육실시(예정) 여부 등 기재
- ** 광고내용이 법·영·규칙·금융투자업규정 등 관련법령, 상품약관(정관) 및 투자설명서에 기재된 사실과 상이한 경우 그 책임은 본 회사에 있습니다.

붙임 : 엑셀파일

※ 위의 표 내용을 반드시 엑셀파일로 작성하여 첨부하여야 함.
이 경우, 위의 표는 공란으로 처리할 수 있음.

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-42조의2 제1항에 따라
우정사업본부 우체국 점검 결과보고서를 다음과 같이 제출합니다.

년 월 일

우정사업본부

본부장 (인)

한국금융투자협회장 귀하

[별지 제4호 서식] (「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 별지 제12호)

광고책임자 및 사전승인결과보고자 (지정·변경)통보서

	광고책임자				준법감시인	사전승인 결과보고자
성명	정		부			
직책	정		부			
소속부서명	정		부			
전화	정		부			
FAX	정		부			
E-Mail	정		부			

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-42조 제4항에 따라 광고책임자, 준법감시인 및 사전승인결과보고자 (지정·변경)통보서를 제출합니다.

년 월 일

우정사업본부

본부장

(인)

한국금융투자협회장 귀하

[별지 제5호 서식] (「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 별지 제14호)

투자광고 심사결과 통보서

1. 투자광고에 관한 사항

접수일/접수번호	
광고이용매체	
투자광고의 종류	
투자광고의 주제어	
심사결과	(적격, 부적격, 조건부적격)
심사필번호	준법감시인(한국금융투자협회) 심사필 제 호 (20 . . ~ 20 . .)

2. 부적격·조건부적격 사유

부적격·조건부적격 사유(유형)	권고 내용

3. 그 밖의 준수사항 등

4. 그 밖의 사항

적격통보 및 심사필번호 부여는 준법감시인(협회)이 본 투자광고의 내용이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 보증하는 것이 아니며, 향후 본 투자광고와 관련하여 발생하는 모든 법적 책임은 해당 금융투자회사에 있음을 유의하시기 바랍니다.

「금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정」 제2-44조(본 지침 제12조)에 따라 투자광고에 대한 심사결과를 위와 같이 통보합니다.

년 월 일

한국금융투자협회장(준법감시인)

○ ○ 금융투자회사 대표이사(사업부서장) 귀하